



《船舶保安》

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

主讲老师：吴栋奎

《船舶保安》

1.2 SOLAS公约第XI-2章

内容回顾

主要内容

- 2002年12月 国际海事保安外交大会召开；
- SOLAS第V章关于船舶自动识别(AIS)系统的配备；
- 船舶识别号 (IMO ship Identification Number)；
- 连续概要记录 (Continuous Synopsis Record,CSR)；
- 加强海上保安的特别措施；
- **ISPS规则**于2004年7月1日生效，其内容成为各海事缔约国必须履行的职责。

加强海上保安的特别措施

海上保安

- 规定了缔约国政府、政府部门、地方行政机关和航运业以及港口业各自在国内和国际层面上关于**确保海上保安的作用和责任**；
- SOLAS公约第XI-2章共13条。

加强海上保安的特别措施

定义

- 1.船港界面活动 (Ship/Port Interface)；
- **2. 船到船活动 (Ship to Ship Activity)；**
- 3. 港口设施 (Port Facility) ；
- **4. 指定当局 (Designated Authority)；**
- 5. 保安事件 (Security Incident)；

加强海上保安的特别措施

定义

- **6. 保安等级 (Security Level)；**
- 7. 保安声明 (Declaration of Security)；
- **8. 经认可的保安组织 (Recognized Security Organization,RSO) 。**

加强海上保安的特别措施

适应范围

- 1. 船舶：各类从事**国际航行**的客船包括高速客船、**500总吨及以上**的货船包括高速货船、海上移动式钻井平台；
- 2. 港口设施：此类国际航行船舶服务的港口设施。

加强海上保安的特别措施

缔约国政府的保安义务

- 1. **主管机关**应为悬挂其国旗的船舶规定保安等级并确保向其提供保安等级方面的信息；
- 2. **缔约国政府**应为其境内的港口设施和进入其港口前的船舶或在其港口内的船舶规定保安等级并确保向其提供保安等级方面的信息。

加强海上保安的特别措施

对公司和船舶的要求

- 1. **公司和船舶**均应符合本章和ISPS规则A部分的相关要求，并考虑到ISPS规则B部分的指导；
- 2. **对船舶的符合情况**，应按ISPS规则A部分的规定予以核验和发证；
- 3. 船舶在进入缔约国境内的港口之前，或在缔约国境内的港口期间，如果缔约国政府规定的保安等级高于该船主管机关为其规定的保安等级，船舶应符合缔约国规定的保安等级要求；

加强海上保安的特别措施

对公司和船舶的要求

- 4. **船舶**应对改为更高的保安等级做出反应而不得有不当延误；
- 5. **如果船舶不符合本章或ISPS规则A部分的要求**，或不能符合主管机关或另一缔约国政府规定的对其适应的保安等级要求，则该船舶应在进行任何船港界面活动之前，或在进港之前（以时间在先者为准）通知有关主管当局。

加强海上保安的特别措施

公司的特别责任

- **公司应确保船长**在船上始终有资料可提供给缔约国政府的官员用以确定：
 - 1. 谁负责指派船员或船上受雇或工作的其他人员；
 - 2. 谁负责决定船舶的使用；
 - 3. 如果船舶按租船合同的条款使用，谁是租船合同的各方。

加强海上保安的特别措施

船舶保安报警系统

- 1. **船舶**应按时间节点装设船舶保安报警系统SSAS；
- 2. 船舶保安报警系统SSAS启动后应能向指定的**主管当局**（包括公司）发送船对岸保安报警；
- 3. 该系统报警时，**不向任何其他船舶**发送船舶保安警报，也**不在船上发出任何警报**；
- 4. 只有在**关闭或复位后**才终止发送船舶保安警报。

加强海上保安的特别措施

船舶所受到的威胁

- 1. 缔约国政府应为其在领海内营运或已向其通报进入其领海意图的船舶规定保安等级，并确保向其提供保安等级信息；
- 2. 缔约国政府应该提供一个**联络点**，上述船舶能够通过该联络单请求咨询或协助，并报告关于其他船舶、动向或通信；
- 3. 如果船舶确定**存在受到袭击的风险**，缔约国政府应将当前的保安等级、船舶为防备受到袭击而采取的任何保安措施和沿岸国已决定采取的保安措施告知有关船舶及其主管机关。

加强海上保安的特别措施

船长对船舶安全和保安的決定权

- 1. **船长依照其专业判断**而作出或执行维护船舶安全或保安所必需的决定，应不受公司承租人或任何其他人的约束，包括：
 - (1) 拒绝人员(经确认的缔约国政府正式授权的人员除外)；
 - (2) 拒绝物品上船和拒绝装货。

加强海上保安的特别措施

船长对船舶安全和保安的決定权

- 2. **如果船舶安全与船舶保安要求之间发生冲突时**，船长应执行为维护船舶安全所必需的要求，并：
 - (1) 实施临时性保安措施；
 - (2) 及时通知主管机关，如情况适宜，还应随时通知该船所在或拟进入的港口所属缔约国政府。

加强海上保安的特别措施

监督与符合措施

- **传统要求**：船舶在他国港口均应受到监督；PSC港口国检查官上船核验证书；措施：检查船舶、推迟船期、扣留船舶、限制操作等；
- **新要求**：控制措施增加将船舶驱除出港；船舶提供有效证书；船舶保存前10个港口的保安信息。

归纳小结



➢ 公约的主要内容



➢ 公约的适用范围

➢ 公约的相关定义



- 缔约国的义务
- 公司和船舶的要求
- 船长的决定权

